

1501315-53.2020.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... observado pelos policiais, a condenação por tráfico não pode ser afastada.

O artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que o ato de guardar a droga já configura o tipo penal. A propósito veja-se a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja tese está consolidada na edição nº 131 do Caderno Jurisprudência em teses:

"O crime de tráfico de drogas é tipo misto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501315-53.2020.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501315-53.2020.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2141760/2020 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Igor Enrique Siqueira Victor

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Guacy Sibille Leite

Vistos.

Igor Enrique Siqueira Victor, qualificados nos autos, ainda com dezenove (19) anos de idade, está sendo processado por incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque segundo a acusação no dia 10 de junho de 2020, por volta das 13:30 horas, em sua residência situada na Rua João Delibo, nº 515, bairro Quintino Facci II, nesta cidade, o indiciado, R.G. nº 60.604.741/SP, foi surpreendido e preso em flagrante por policiais civis, quando, no interior de seu quarto, mantinha guardados e em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cerca de 767,810g (setecentos e sessenta e sete gramas e oitocentos e dez miligramas), da substância entorpecente conhecida por "cannabis sativa, L. - maconha", acondicionada em 546 (quinhentos e quarenta e seis invólucros (papelotes) de plástico incolor aderente, submetida a exame de constatação, com resultado positivo (p. 15/16) e laudo de exame químico toxicológico acostado às p. 85/86.

Durante a instrução, foram realizadas as colheitas do depoimento da testemunha Marcelo Fantini e do interrogatório do acusado.

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a procedência da ação, com a consequente condenação do acusado, nos termos da denúncia.

Por sua vez, a Defesa pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal.

Reconhecimento da atenuante da confissão. Aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Passo a fundamentar.

A autoria e a materialidade foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (p. 1/29), auto de exibição e apreensão (p. 10/12), laudo pericial de constatação (p. 15/16), exame químico toxicológico (p. 85/86), bem como pela prova oral coligida. O laudo de exame químico-toxicológico, (páginas 85/86), constatou que a substância apreendida é tóxica, assegurando a materialidade do crime.

Em juízo, o investigador de polícia inquirido informou que obteve informações no sentido de que em um imóvel, situado no bairro Quintino Facci II, era realizado o armazenamento de entorpecentes, que seria utilizado para abastecer uma biqueira conhecida como Ferro Velho do Riva, no mesmo bairro. Dirigiu-se ao local, onde foi atendido pelos moradores, os quais informaram que Igor não residia no local. Explicaram a razão da visita e foram informados de que nada de ilícito havia no local, bem como foram autorizados a entrar.

De fato, nada de ilícito foi encontrado na vistoria.

Obtiveram informações de um segundo local em frente à mencionada biqueira, ou seja, na casa situada no número 515 da rua João Delibo. Dirigiram-se a este local, quando foram recepcionados pelos moradores, familiares de Igor, e novamente informaram sobre o motivos da diligência, sendo-lhes franqueada a entrada. Iniciaram as buscas e lograram encontrar no quarto de Igor uma mochila contendo 546 porções de maconha e a importância de R\$ 854,00, (oitocentos e cinquenta e quatro reais) em dinheiro. O réu compareceu ao local e assumiu a propriedade das drogas, afirmando que estava guardando para pessoa cujo nome não pretendia informar, e que receberia setecentos reais por esta finalidade. Aquela biqueira conhecida da Polícia, sendo que as proximidades eram alvos de diligências da DIG.

No exercício de suas funções os policiais são os primeiros, quando não os únicos, a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância. Demais disso, em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam. E mais, o simples fato de um policial participar da diligência, que culminou com a prisão do réu, não o torna indigno de fé, quando não há nada nos autos que gere suspeita acerca da idoneidade de seus testemunhos. Dessa forma, até prova em contrário, devem ser aceitas como verdadeiras suas alegações, vez que, como servidor público, possui, no exercício de suas funções, a presunção relativa de agir de forma escorreita.

O cerne da questão foi harmoniosamente narrado por ele, sob o crivo do contraditório. Afora isso, não provou a defesa que o depoimento não retratou a realidade. Vale dizer, nenhum elemento foi trazido à baila que pudesse desmerecer os testemunhos coerentes prestados pelos policiais.

Em relação à validade do depoimento de policiais, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que “são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

Tangenciando a questão atinente à presunção de legitimidade - e apenas avaliando o tema sob a perspectiva do artigo 202 do CPP -, André Estefam aduz que o “depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto” (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55.)

Conjugando tais ponderações ao atributo do ato administrativo, Renato Marcão destaca haver presunção relativa de que policiais agem corretamente no desempenho de suas funções: "Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos prestados por agentes policiais. Há presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções" (ARCÃO, Renato. Curso de processo penal. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 553). Interrogado em juízo, o acusado confessou os fatos narrados na inicial acusatória. Esclareceu que passava por dificuldades por ocasião dos fatos, sendo que aceitou guardar entorpecentes para terceira pessoa, mediante pagamento de setecentos reais. As drogas estavam no local a quatro dias. Está sendo processado por roubo. Ora, a confissão não é elemento isolado nos autos, ao revés, foi corroborada pelo conjunto probatório. Quanto à confissão judicial, vale destacar: A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8a edição, pág. 288).

APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. VALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO CONSUMADO. DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. REGIME ABERTO MANTIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...) 2. A confissão, de fato, não é prova dotada de caráter absoluto (aliás, no sistema processual penal em vigor, nenhuma prova tem esse caráter). Todavia, é importante elemento a ser considerado pelo julgador na formação do seu convencimento. Quando a confissão estiver em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre neste feito, serve, sim, de supedâneo à prolação do edito condenatório. No caso, nada existe a indicar que a confissão não tenha sido firme e sincera. Com todo o respeito, apenas elucubrações anódinas, por assim dizer, as quais pouco ou quase nada auxiliam na apreciação do acervo probatório, poderiam, num caso como o presente, dar sustentáculo à conclusão de que a ré estaria mentindo, imputando a si, falsamente, o fato criminoso. Nada existe de concreto (nem mesmo de compreensível) a indicar a imprestabilidade da confissão judicial da apelante, mormente porque confirmada pela prova oral produzida em Juízo. (...) Precedentes do STF. (TJSP, Apelação nº 0002143-30.2010.8.26.0060, 3º Câmara de Direito Criminal, julgado em 31/10/2017).

Nesse sentido, a confissão do acusado vai ao encontro do depoimento da testemunha, formando conjunto probatório harmonioso. Desse modo, é incontroversa a autoria por parte do acusado.

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o réu praticado o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em suas elementares, na forma descrita na denúncia. Ainda que o ato de venda, em si, não tenha sido praticado ou observado pelos policiais, a condenação por tráfico não pode ser afastada.

O artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que o ato de guardar a droga já configura o tipo penal. A propósito veja-se a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja tese está consolidada na edição nº 131 do Caderno Jurisprudência em teses:

"O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (HC 382.306/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe de 10/2/2017). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019)"

Por oportuno, "Convém ressaltar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (conforme Tornaghi, in "Curso de Processo Penal", 5ª ed., II/49; TACRIM - SP 43/251; 50/218 - 219).

No tocante ao valor apreendido (p. 90), dada a conexão com o tráfico de drogas,

seja como instrumento, seja como produto, deve ser perdido em favor da União. Assim, declaro perdido o valor apreendido em favor da União, aguardando-se o trânsito em julgado para a consumação do perdimento (art. 63, da Lei nº 11.343/06; art. 92, II, do CP).

Ante o exposto, conclui-se pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia. Passo à dosagem de pena.

Considero as circunstâncias do artigo do artigo 42, da Lei 11.343/06, e do artigo 59, do Código Penal, desfavoráveis, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida, razão pela qual fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, todavia a pena não pode ficar abaixo do mínimo legal nesta fase. Assim, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, verifico a incidência da causa de diminuição descrita no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, pois o réu é primário e de bons antecedentes, e não há indícios de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa. Portanto, diminuo a pena em 2/3.

Ausentes outras causas modificativas, torno definitiva a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Fixo o regime inicial aberto, tendo em vista a primariedade do acusado e o quantum da pena aplicada, segundo disposição do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, dada a condição financeira desfavorável do réu, conforme o §2º do mesmo dispositivo.

D E C I D O.

Ante o exposto, julgo procedente a ação para condenar Igor Enrique Siqueira Victor, qualificado nos autos, por incurso no artigo 33, caput, c.c. §4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, acrescidas dos reajustes legais.

Por inteligência do artigo 44, §2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, dada a condição econômica desfavorável do réu, consistentes em Prestação de Serviços à Comunidade e Limitação de Fim de Semana, pelo prazo da pena corporal, com carga horária semanal mínima, a ser definida pelo Juízo das Execuções Criminais.

Declaro perdido os valores apreendidos (p. 90) em favor da União, aguardando-se o trânsito em julgado para a consumação do perdimento (art. 63, da Lei nº 11.343/06; art. 92, II, do CP).

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça deferida no item "2" de p. 118/119).

Determino a incineração da droga apreendida, caso ainda não tenha sido efetuada na forma do artigo 50-A da Lei nº 11.343/2006.

Transitada em julgado, comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e expeça-se guia de execução.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 05 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA